



PUTUSAN
Nomor 3104 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT SURYA SAMPOERNA SEMBAGA, yang diwakili oleh Direktur Utama, Serma (Purn.) Efendi, S.E., berkedudukan di kantor pusat di Desa Bakung Lor, Nomor 168, Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon, kantor cabang di Desa Nunuk, Blok E, RT 013, RW 005, Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN INDRAMAYU, yang dijabat oleh Drs. Yudi Rustomo, M.Si., berkedudukan di Jalan M.T. Haryono, Nomor 2, Sindang, Indramayu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ajie Prasetya, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Indramayu, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 234, Kabupaten Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2023, kemudian oleh kuasa tersebut disubstitusikan kepada Nopridiansyah, S.H., dan kawan-kawan, Para Jaksa Pengacara Negara, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 234, Kabupaten Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 1 Maret 2023;
Termohon Kasasi;

D a n

BUPATI INDRAMAYU c.q. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU, berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo, Nomor 1E, Lemahabang, Indramayu, **c.q. KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU**,

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 3104 K/Pdt/2024



yang dijabat oleh Woni Dwinanto, S.E., M.E., berkedudukan di Jalan R.A. Kartini, Nomor 15-17, Indramayu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ajie Prasetya, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Indramayu, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 234, Kabupaten Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2023, kemudian oleh kuasa tersebut disubstitusikan kepada Nopridiansyah, S.H., dan kawan-kawan, Para Jaksa Pengacara Negara, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 234, Kabupaten Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 27 Februari 2023;
Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Indramayu untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Perjanjian Kerjasama Nomor 551.2/623.b/DISHUB/2018, tanggal 17 Desember 2018;
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan di persidangan;
4. Menyatakan bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat yang disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Indramayu dan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang diberikan melalui staf Tergugat;
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:
Eksepsi Tergugat:

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 3104 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
2. Penggugat tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan *a quo* (*diskualifikasi in person*);
3. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Eksepsi Turut Tergugat:

1. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
2. Penggugat tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan *a quo* (*diskualifikasi in person*);
3. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Indramayu untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan dalam rekonvensi tersebut di atas untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan wanprestasi karena telah melakukan pengalihan kontrak Perjanjian Kerja Sama Tentang Pengelolaan Tempat Khusus Parkir di Lokasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Indramayu antara Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi selaku Direktur Utama dari PT Surya Sampoerna Sembaga dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu dengan Nomor 551.2/623.b/DISHUB/2018, tanggal 12 Desember 2018;
3. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi (Penggugat dalam Konvensi) untuk membayar kekurangan setoran uang hasil pungutan di lahan parkir RSUD yang mengakibatkan kerugian atas hilangnya PAD Kas Daerah Kabupaten Indramayu tahun 2019 sebesar Rp89.997.491,00 (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah) dengan sekaligus dan seketika atau sejumlah uang yang patut dan diterima oleh Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu sebagai hasil pendapatan daerah secara wajar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 3104 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi maupun *verzet* (*uitvoerbaar bij voorraad*);
5. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk tunduk dan taat terhadap bunyi diktum putusan ini;
6. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat dari gugatan ini;

Subsider:

Dalam peradilan yang baik, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan demi keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Indramayu telah memberikan Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Idm, tanggal 3 Agustus 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

1. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp740.000,00 (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 582/PDT/2023/PT BDG, tanggal 12 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi melalui surat tercatat pada tanggal 24 Oktober 2023

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 3104 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 November 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Idm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Indramayu, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 November 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 14 November 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dahulu Pemanding sekarang Pemohon Kasasi;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 14 November 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Indramayu, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat PT Surya Sampoerna Sembaga membuat kesepakatan dengan Tergugat Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Nomor 551.2/623.b/DISHUB/2018, tanggal 17 Desember 2018 tentang Kerjasama Pengelolaan Tempat Khusus Parkir Di Lokasi RSUD Indramayu, yang berlaku selama 5 (lima) tahun hingga tanggal 27 November 2018 yang ruang lingkup kerjasama pengelolaan parkirnya meliputi area parkir gedung rawat jalan dan area parkir ruang VIP Kidang Kencana;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 3104 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum ditandatanganinya perjanjian, Penggugat diminta untuk menyetorkan terlebih dahulu uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan atas syarat tersebut Penggugat telah menyetorkannya ke Rekening Nomor 0003948706001 a.n. Kas Daerah Kabupaten Indramayu, dengan keterangan sebagai setoran PAD Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu;

Bahwa ternyata pihak RSUD tidak berkenan menyerahkan pengelolaan parkir atas area VIP Kidang Kencana kepada Penggugat, dengan alasan bahwa RSUD Indramayu sudah menjadi BLUD sehingga pengelolaan perparkiran yang ada di dalam pagar RSUD menjadi kewenangan dan pendapatan BLUD RSUD. Selanjutnya atas permohonan Penggugat atas permasalahan tersebut, dengan fasilitas dari Turut Tergugat Sekda Kabupaten Indramayu, disepakati perjanjian dibatalkan dan uang yang telah disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dikembalikan kepada Penggugat, akan tetapi sampai diajukannya gugatan ini, Tergugat belum mengembalikan uang tersebut;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak mengembalikan uang yang telah diterimanya dari Penggugat sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), uang mana merupakan syarat sebelum ditandatanganinya perjanjian dan tidak termasuk dalam substansi perjanjian, sedangkan Tergugat telah membatalkan perjanjiannya dengan Penggugat, maka perbuatan Tergugat yang tidak mengembalikan uang milik Penggugat tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak orang lain yaitu hak Penggugat, sehingga merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa oleh karena tidak ada bukti penyerahan uang kepada staf Tergugat sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), maka tuntutan pengembalian uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT SURYA SAMPOERNA SEMBAGA, dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 3104 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

582/PDT/2023/PT BDG, tanggal 12 Oktober 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Idm, tanggal 3 Agustus 2023 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT SURYA SAMPOERNA SEMBAGA** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 582/PDT/2023/PT BDG, tanggal 12 Oktober 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Idm, tanggal 3 Agustus 2023;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 3104 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Nurhuda, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Nurhuda, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 3104 K/Pdt/2024